

1500213-72.2021.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... a denunciada como a autora do furto. Ana Celia foi procurada novamente pela vítima que insistia na negativa da autoria, até que foi anunciada a gravação das imagens, quando ela resolveu admitir e devolver o aparelho. A polícia militar estava presente e ela foi presa em flagrante delito. A denunciada confessou o furto (fls. 6).

Denúncia (fls. 49/51), recebimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500213-72.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500213-72.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121166/2021 - DEL.POL.IBIRÁ, 17712138 - DEL.POL.IBIRÁ, 122/21/434 - DEL.POL.IBIRÁ, 2121166 - DEL.POL.IBIRÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CELIA STAINE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

ANA CELIA STAINE, qualificada nos autos, foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 155, caput do Código Penal. Consta que no dia 04 de maio de 2021, por volta da 12h25, na Rua Gabriel Sanches, 791, Centro, na cidade de Ibirá, nesta comarca de Catanduva, acusada, subtraiu, para si, um celular Samsung Galaxy A30, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a fls. 11, pertencente à Lucineia de Fátima Rebeschini.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na

denúncia:

Segundo apurado, a denunciada é servidora municipal da Prefeitura de Ibirá, exercendo as funções de serviços gerais. Na data dos fatos, ela aproveitou a circunstância de sua colega de trabalho ter deixado o celular sobre o banco, enquanto batia o ponto de entrada, e subtraiu-o para si. Quando a vítima retornou e sentiu a falta do celular, questionou a denunciada, que, visando manter a clandestinidade de sua ação delituosa, disse desconhecer o seu paradeiro. A vítima levou o caso ao conhecimento de seu superior hierárquico que, por meio das imagens das câmeras de segurança que haviam no local, identificou a denunciada como a autora do furto. Ana Celia foi procurada novamente pela vítima que insistia na negativa da autoria, até que foi anunciada a gravação das imagens, quando ela resolveu admitir e devolver o aparelho. A polícia militar estava presente e ela foi presa em flagrante delito. A denunciada confessou o furto (fls. 6).

Denúncia (fls. 49/51), recebimento da denúncia (fl. 60).

Resposta à acusação (fls. 83/85).

Denúncia mantida e designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 86).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogada a acusada.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia observando a reincidência ostentada pela ré (fls. 125).

A defesa pleiteou a absolvição já que não houve dolo, pois, a acusada pensou que se tratava de bem achado e o bem foi devolvido; em caso de condenação, seja aplicado o artigo 44 do CP, uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis (fls. 125).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A vítima L.D. F. R. (fl. 05) declarou que é servidora municipal de Ibirá e exerce a função de gari, sendo que por volta de meio dia e meia, estava no almoxarifado municipal onde bate o ponto, e logo depois chegou a indiciada, que também ia bater o ponto. Nesse momento pôs a sacola que trazia consigo sobre um banco e ao lado dela deixou o seu celular Samsung, e foi conversar com o seu chefe Brasilino, lembrando-se ainda que pegou a sacola deixando sobre o banco somente o celular. Após conversar com ele voltou para pegar o celular e continuar a jornada de trabalho, ressaltando que o celular estava ligado quando ali deixou, sendo que ao retornar somente encontrou no local a pessoa de Ana, ora indiciada, a quem indagou sobre se tinha visto o celular, que havia sumido dali. Ela disse que não o tinha visto e que não o tinha pegado. Em seguida, ela foi trabalhar (limpeza) no destacamento da polícia militar. Ao passo que a declarante foi procurar o seu chefe Brasilino para ver as imagens da câmera, o qual abriu as imagens no computador e a declarante e ele viram claramente as imagens da indiciada furtando o seu celular de sobre o banco onde o deixara. Em seguida, a procurou no destacamento, onde ela novamente negou haver pegado o celular, mas diante da informação de que a

declarante tinha as imagens do furto, ela lhe devolveu o celular que estava dentro da bolsa dela, já desligado e sem o chip. Após a declarante insistir que queria o seu chip, a indiciada pegou o chip dentro da bolsa dela e o devolveu. A declarante trabalha junto com a indiciada e já se conheciam, apesar de ela alegar que não conhece a declarante. Está recebendo o seu aparelho celular em auto próprio e apresenta um pen drive com as imagens da ação delituosa cedido por seu chefe Brasilino.

A testemunha G. F. D. L. L., policial militar (fl. 03) declarou que estava trabalhando no GP PM de Ibirá na data de hoje, quando logo após o almoço, a vítima LUCINÉIA, tocou o interfone, e contou-lhe, que a Faxineira do GP PM, Ana Celia Staine, teria subtraído o seu aparelho de telefonia celular, de imediato chamou a Faxineira Ana, e narrou-lhe o fato, que Lucinéia disse, Ana negou o furto, contudo falou que o celular estava na sua bolsa, então narrou que havia encontrado o mesmo no banco do almoxarifado da Prefeitura, Lucineia disse que tinha as imagens do furto, e que conhecia Ana, Ana negou que conhecesse Lucinéia, como havia admitido que estava na posse do celular, esta então pegou o celular em sua bolsa, qual estava desligado, e entregou a Lucinéia, que examinou o celular, e viu que o mesmo estava sem o chip de telefonia, e solicitou a Ana que o devolvesse, sendo que Ana foi novamente até sua Bolsa, pegou o Chip e devolveu diretamente a Lucinéia, que seu colega de farda Guilherme Sanitá, também acompanhou o desenrolar da ocorrência, e em razão dos fatos que presenciaram, conduziram a vítima e a autora que esta sendo flagranciada, até esta Delegacia de Polícia. Salienta ainda que "deu voz de prisão a Ana" por furto simples.

A testemunha G.H. S., policial militar (fl. 04) declarou que estava chegando no GP PM de Ibirá na data de hoje, quando uma senhora, a vítima presente tocou o interfone do local, e informou que a Funcionária do Ana Célia Staine, teria furtado seu celular, e solicitava que essa o devolvesse, Ana negou ter furtado, e disse ter achado o mesmo, apuraram no local que Ana realmente havia encontrado o celular em cima de um banco no Almoxarifado da Prefeitura, contudo a vítima estava presente no local, e solicitou a devolução, ainda no local do furto, e Ana disse a mesma que não o havia pegado. Contudo o admitiu no GP e disse que estava na sua Bolsa, foi então solicitada que o devolve-se e o fez, o aparelho estava desligado em tal ocasião, e sem o chip, vez que a vítima Lucinéia solicitou que devolvesse o chip ao examinar o celular, Ana foi até sua Bolsa, e pegou o chip, também o devolvendo. Em razão de tal fato foi dado "Voz de prisão" a autora e conduzida a esta Delegacia de Polícia, não foi feito o uso de algemas, nem foi necessário qualquer esforço físico na condução da mesma.

A testemunha B. B. D. S. (fl. 40) declarou que quanto aos fatos que estão em apuração o depoente relata que, estava no Almoxarifado da Prefeitura, onde exerce normalmente sua função, quando ali compareceu a Sra. Lucinéia, qual é serviços gerais/Faxineira, e tal perguntou onde iria trabalhar no período da tarde, vez que era por volta de 12hs30 ou 13 hs, informou a mesma, e esta deixou sua sala, que fica logo na entrada do almoxarifado, nem cinco minutos depois, esta retornou a sua sala, informando que havia sido furtado o celular que ela havia deixado sobre o banco da entrada do almoxarifado, e como há filmagens do local, tal pessoa pediu se poderia lhe ser mostrado tais imagens, para verificar quem teria furtado o celular. Mostrou as imagens a Lucineia, e viram que quem havia furtado celular era a pessoa de Ana Célia Staine, a qual também é faxineira, sendo que ainda foi possível ver que Lucinéia, ao buscar o celular e não encontrá-lo, teria abordado a Ana Célia, sendo que Lucinéia informou que havia perguntado a Ana Célia, se houvera visto o seu celular, e foi informado

por Ana Célia a Lucinéia que não, extraiu cópia das imagens, e entregou a Lucinéia, que de imediato foi até a PM, onde trabalha a pessoa de Ana Célia, e solicitou a devolução de seu celular, sendo que os Policiais Militares ao tomarem conhecimento do fato, prenderam Ana e a Apresentaram, nesta Delegacia. O Depoente não viu pessoalmente o furto, somente as imagens gravadas deste, qual estão no Computador da Prefeitura, e cedeu tais a Lucinéia.

A acusada A. C. S. (fl. 06) declarou que realmente pegou o celular da vítima, não teve intenção de furta-lo, ao sair realmente foi abordada pela vítima Lucinéia, não devolveu pois ficou com vergonha, quando esta apareceu no GP PM devolveu o celular e o chip, esta arrependida de ter pego o celular, Que já possui uma condenação anterior em 2015, de prestação de serviço a comunidade, nunca foi condenada à prisão. Que se lhe for proposto Acordo de Não Persecução Penal, deseja com certeza aceitar tal acordo. Não deu prejuízo a vítima para ressarcir algo, vez que devolveu o celular e o chip, não agiu com violência. Fica cientificada que lhe é arbitrada a fiança criminal de um salário mínimo regional R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12); Auto de Avaliação Indireta (fl. 38); laudo pericial (fls. 52/59), as declarações das testemunhas e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A vítima L. D. F. R. disse que trabalhavam na Prefeitura, juntas e se encontravam todos os dias no local em que assinam o livro. Deixou o celular no banco e foi falar com o fiscal. Neste momento, a Ana entrou e saiu. Tem um pendrive em que mostra que ela pegou o celular. Perguntou para ela se pegou o aparelho celular e ela disse que não pegou e saiu às pressas até o destacamento policial, onde ela trabalhava após o almoço. O fiscal disse para falar com ela para entregar o aparelho numa boa. O policial a chamou e pediu para ela devolver o celular. Ela disse que não pegou e que não a conhecia. Indagou como não a conhecia, pois trabalhava no mesmo local e ao abrir o celular já tinha a sua foto. Disse ao policial que tinha um pendrive mostrando que ela pegou o celular. Depois ela aceitou devolver, mas sob condição de que a declarante o pegaria na bolsa dela. O policial disse que não poderia ser assim e ela devolveu o celular sem o chip. Depois devolveu o chip. O celular ficou pouco tempo no banco em que deixou o aparelho celular. O local em que deixou o celular fica próximo do relógio de ponto. A porta do escritório do fiscal fica próximo do relógio de ponto. A câmera pegava de frente e as imagens foram liberadas. Quando foi à PM, já tinha visto as imagens. Só depois que disse sobre as imagens é que o celular estava com ela.

A testemunha G. F. L. L., policial militar disse que estava de plantão na base da PM quando chegou a Lucineia dizendo que a diarista da base tinha subtraído o seu celular. Chamou a ré, que disse não ter subtraído, mas encontrado o celular. A vítima disse que tinha as imagens. Ela pegou o aparelho celular e entregou para a vítima, que estava sem chip. Perguntou do chip e a mesma disse que estava na bolsa dela. Entregou o chip à vítima. De início, ela disse que não tinha pego o celular.

Somente depois disse que estava na bolsa dela. A ré disse que não conhecia a vítima, mas esta disse que trabalhavam juntas na Prefeitura.

A acusada A. C. S. disse que voltava do almoço, entrou no almoxarifado e avistou o celular no banco. Sentou no banco, o subtraiu e foi para a base da PM para trabalhar. Poucos minutos a vítima apareceu com outra moça. A chamaram e acusaram de roubo. Disse que se tivesse a intenção de furtar, não iria ao destacamento da PM. No início, negou a subtração. Pegaria o celular para usar. Sabia mais ou menos quem ela era, pois não conversava com ela. Tirou o chip do celular.

A versão da acusada de que pegou o celular da vítima sem intenção de furtar não merece ser acolhida, pois teve a chance de devolver o bem para a dona em duas oportunidades e não o fez, alegando vergonha. Só devolveu o bem após saber que havia imagens que comprovavam que ela tinha pego o celular da colega de trabalho.

As imagens de fls. 52/59 mostram o momento da subtração do celular da vítima, pela acusada.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 109/110). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis a ré, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pois a ré foi definitivamente condenada nos autos nº 0002820-23.2019.8.26.0132 (fls. 109/110), pelo crime de furto qualificado.

Dessa forma, aumento a pena de 1/6, tornando a pena intermediária em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THERESA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

A acusada possui circunstância judicial favorável, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 10 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica da ré, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, apesar da reincidência da acusada, visto que está trabalhando e demonstrando, doravante, bom comportamento social.

A acusada não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, II e III do Código Penal.

Com efeito, a acusada é reincidente pela prática de crime doloso, razão pela qual a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída (artigo 44, II - CP).

Além disso, a reincidência também impede a suspensão da execução da pena privativa de liberdade (art. 77, I do CP).

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR a acusada ANA CELIA STAINÉ com incursa nas sanções do art. 155, caput do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Condeno-a, ainda, ao pagamento da pena pecuniária de 10 dias-multa, fixados no valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP), devidamente corrigido a partir da execução.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada (fl. 78) para defender os interesses da ré, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Expeçam-se as certidões de honorários.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intime-se, na forma do art. 392 do CPP.

Catanduva, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA